



法规 第1章 保荐业务 05 内部控制



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:217633

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，下列关于保荐业务内部控制的原则的说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 证券公司应当从组织架构、权责分工、流程设置等方面保证业务部门内部、各业务部门之间相互制约、相互监督
- B 质量控制、内核、合规等履行风险控制职能的部门应当与前台业务运作相分离
- C 各类投资银行业务应当制定并执行统一的内部控制标准和流程
- D 证券公司投资银行类业务内部控制应当与自身内部文化等相适应，以合理成本实现内部控制目标
- E 内部控制应当覆盖各类保荐业务活动，贯穿于立项、质量控制、内核、合规、风险管理等各个业务环节

解析:

选项A错误，证券公司应当从组织架构、权责分工、流程设置等方面保证业务部门和内部控制部门、各内部控制部门之间相互制约、相互监督。选项B错误，质量控制、内核、合规、风险管理等履行内部控制职能的部门、机构或团队应当独立履职，与前台业务运作相分离。选项C错误，同类投资银行业务应当制定并执行统一的执业、内部控制标准和流程。选项E错误，内部控制应当覆盖各类投资银行业务活动，贯穿于决策、执行、申报、反馈、后续管理等投资银行类业务各个环节。

正确答案:D

2. 单选题 题目ID:217634

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，证券公司应当从组织架构、权责分工、流程设置等方面保证业务部门和内部控制部门、各内部控制部门之间相互制约、相互监督，上述说法体现的证券公司投资银行业务内部控制原则是（ ）。「2020年」

- A 独立性
- B 健全性
- C 合理性
- D 制衡性

解析:

题干所描述的是“制衡性”的要求。选项A错误，“独立性”指质量控制、内核、合规、风险管理等履行内部控制职能的部门、机构或团队（简称内部控制部门）应当独立履职，与前台业务运作相分离。选项B错误，“健全性”指内部控制应当覆盖各类投资银行业务活动，贯穿于决策、执行、申报、反馈、后续管理等投资银行类业务各个环节，对项目执行质量和风险实施全程监控，确保不存在内部控制空白或漏洞。选项C错误，“合理性”指证券公司投资银行类业务内部控制应当与自身业务规模、组织机构、风险状况和内部文化等相适应，以合理成本实现内部控制目标。还有一个“统一性”是指同类投资银行业务应当制定并执行统一的执业、内部控制标准和流程。

正确答案:D

3. 单选题 题目ID:217635

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，下列关于证券公司投资银行类业务内部控制原则的说法错误的是（ ）。「2019年」

- A 投资银行类业务应当制定并执行统一的执业、内部控制标准和流程
- B 投资银行类业务内部控制应当确保不存在内部控制空白或漏洞
- C 履行内部控制职能的部门、机构或团队应当与前台业务运作相分离

- D 证券公司应当保证各内部控制部门之间相互制约、相互监督
- E 投资银行类业务内部控制应当以合理成本实现内部控制目标

解析:

选项A错误, 过于绝对, 统一性的要求应为“同类”投资银行业务应当制定并执行统一的执业、内部控制标准和流程。

正确答案:A

4. 单选题 题目ID:217636

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》, 下列关于投资银行类项目性质的主要管理或执行责任人的收入递延支付年限的说法正确的是()。「2021年」

- A 原则上不得少于2年
- B 原则上不得少于3年
- C 原则上不得少于4年
- D 原则上不得少于5年

解析:

对投资银行类项目负有主要管理或执行责任人员的收入递延支付年限原则上不得少于3年。

正确答案:B

5. 单选题 题目ID:217637

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》, 下列关于证券公司投资银行类业务内部控制组织体系的说法正确的是()。「2019年」

- A 质量控制为内部控制的第二道防线, 应当通过介入主要业务环节、把控关键风险节点, 及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题
- B 质量控制部门应当独立于投资银行业务条线设立, 不得在投资银行业务条线内部设立
- C 证券公司应当对各类投资银行业务制定并执行统一的质量控制标准和程序
- D 内核程序可以由内核部门等常设内核机构书面审核通过, 也可以由内核委员会等非常设内核机构集体表决通过
- E 证券公司设立内核委员会作为非常设内核机构的, 应当聘请外部专业人士作为内核委员, 参与内核工作

解析:

《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第7条、第11-15条。选项A错误, 质量控制为内部控制的第二道防线, 应当对投资银行类业务风险实施过程管理和控制, 及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题。该选项的描述为“第三道防线”内核、合规、风险管理等部门或机构的职责。选项B错误, 质量控制部门或团队可以独立于投资银行业务条线设立, 也可以在投资银行业务条线内部设立。选项C错误, 同类投资银行业务应当制定并执行统一的质量控制标准和程序。选项E错误, 内核委员会委员应当包括来自证券公司合规、风险管理等部门的人员, 如有必要, 证券公司可聘请外部专业人士作为内核委员, 参与内核工作。

正确答案:D

6. 单选题 题目ID:217640

下列关于首次公开发行股票并上市项目问核程序有关事项的规定, 正确的是()。「2018年」

- A 保荐机构应在《发行保荐书》中详细说明问核的实施情况
- B 保荐机构董事长或总经理应当在《问核表》上签字确认

- C 保荐业务负责人或保荐业务部门负责人应当参加问核程序
- D 保荐机构应在所保荐项目受理当天参加问核程序

解析:

根据《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》，选项A错误，保荐机构应在《发行保荐工作报告》中详细说明问核的实施情况、问核中发现的问题，以及在尽职调查中对重点事项采取的核查过程、手段及方式。选项B错误，选项C正确，保荐机构履行问核程序时，应要求项目的两名签字保荐代表人填写《问核表》，誊写该表所附承诺事项，并签字确认。保荐业务负责人或保荐业务部门负责人应当参加问核程序，并在《问核表》上签字确认。选项D错误，《问核表》作为发行保荐工作报告的附件，在受理发行人上市申请文件时一并提交，在首发企业审核过程中，不再设问核环节。

正确答案:C

7. 单选题 题目ID:217641

关于投资银行业务的内核会议表决，下列说法中正确的是（ ）。「2023年」

- A 至少有1名风险管理人员参与投票表决
- B 有效表决应当至少经1/2以上的内核委员同意
- C 来自内核部门的人员不少于1/3
- D 出席会议的委员人数不少于7

解析:

《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第60条。选项A错误，应为“合规管理人员”。选项B错误，同意对外提交、报送、出具或披露材料和文件的决议应当至少经2/3以上的参会内核委员表决通过。选项C错误，来自内部控制部门的委员人数不得低于参会委员总人数的1/3。

正确答案:D

8. 单选题 题目ID:217642

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，下列关于证券公司投资银行类项目立项的内部控制的说法正确的是（ ）。「2021年」

- A 未经立项审议通过的投资银行类项目，证券公司不得与客户签订正式业务合同
- B 每次参加立项审议的委员人数不得少于7人
- C 来自内部控制部门的立项委员人数不得低于参会立项委员总人数的1/4
- D 同意立项的决议应当至少经1/2以上的参会立项委员表决通过

解析:

选项B、C错误，每次参加立项审议的委员人数不得少于5人；其中，来自内部控制部门的委员人数不得低于参会委员总人数的1/3。选项D错误，同意立项的决议应当至少经2/3以上的参会立项委员表决通过。

正确答案:A

9. 单选题 题目ID:217651

关于保荐工作底稿的收集和整理工作，下列符合要求的是（ ）。「2023年」

- A 甲机构：根据项目的进展随时收集，分阶段整理
- B 乙机构：每个月末进行收集整理
- C 丙机构：在项目完成后，进行收集整理
- D 丁机构：根据项目的进展，定期进行整理

解析:

工作底稿应根据项目进展随时收集，分阶段整理。投资银行类项目终止或完成后，项目组应当在45个工作日内完成项目底稿的整理归档工作。

正确答案:A

10. 单选题 题目ID:217652

根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》与《证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则》，以下说法正确的是（ ）。「2022年」

- A 保荐机构应当对工作底稿建立统一目录，对于指引中确实不适用的部分，可以删除该部分目录，但应当说明不适用的原因
- B 保荐业务工作底稿应当至少保存10年
- C 在发行人业务与技术调查部分的工作底稿中，应包括主要客户核查情况（至少前5名或根据发行人具体情况确定的主要客户）和主要供应商核查情况（至少前5名或根据发行人具体情况确定的主要供应商）
- D 保荐机构从事保荐业务的记录，包括会议纪要、保荐机构及其他中介机构出具的备忘录及专项意见、访谈提纲及记录、对发行人进行现场尽职调查的记录和招股说明书验证等

解析:

选项A错误，保荐机构应当对工作底稿建立统一目录，该目录应当便于查阅与核对；对于指引中确实不适用的部分，应当在工作底稿目录中注明“不适用”，并简要说明不适用的原因，但不能删除目录。选项B错误，保荐业务工作底稿应当至少保存20年。选项C错误，客户与供应商均应当至少前10名。选项D正确，细则附录明确规定的内容。

正确答案:D

11. 单选题 题目ID:217653

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列关于保荐工作底稿的说法错误的是（ ）。「2018年」

- A 保荐工作底稿应当真实、准确、完整地反映整个保荐工作的全过程
- B 保荐机构应当建立健全工作底稿制度，为每一项目建立独立的保荐工作底稿
- C 保荐代表人必须为其具体负责的每一项目建立尽职调查工作日志，作为保荐工作底稿的一部分存档备查
- D 保荐工作底稿保存期不少于10年

解析:

选项D错误，保荐工作底稿的保存期不少于20年。

正确答案:D

12. 单选题 题目ID:217654

根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，下列机构应承担“招股说明书验证”工作责任的是（ ）。「2017年」

- A 保荐机构
- B 律师事务所
- C 发行人
- D 会计师事务所

解析:

保荐机构应当对招股说明书进行验证，并在验证文件与工作底稿之间建立起索引关系。保荐机构应当对招

股说明书中记载的重要信息、数据以及其他对保荐业务或投资者作出投资决策有重大影响的内容进行验证。

正确答案:A

13. 单选题 题目ID:217655

下列不属于保荐机构保荐业务工作底稿一般包括的内容的是（ ）。「2017年」

- A 发行申请文件、反馈意见的回复、询价与配售文件以及上市申请和登记的文件
- B 在持续督导过程中获取的文件资料、出具的保荐意见书及保荐总结报告等相关文件
- C 为证券发行上市制作、出具有关文件的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等证券服务机构根据有关规定对项目进行内核工作所形成的文件资料
- D 保荐机构、为证券发行上市制作、出具有关文件的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等证券服务机构及其签字人员，对发行人与发行上市相关的重大或专题事项出具的备忘录及专项意见
- E 保荐机构对发行人相关人员进行辅导所形成的文件资料

解析:

《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》第6条。选项A、B、D、E错误，均为工作底稿一般应当包括的内容。选项C正确，律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等证券服务机构根据有关规定对项目进行内核工作所形成的文件资料，不属于保荐机构保荐业务工作底稿一般包括的内容。

正确答案:C

14. 单选题 题目ID:217656

根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，下列说法错误的是（ ）。「2016年」

- A 凡对保荐机构及其保荐代表人履行保荐职责有重大影响的文件资料及信息，均应当作为工作底稿予以留存
- B 发行人子公司对发行人业务经营或财务状况有重大影响的，保荐机构可参照本指引根据重要性和合理性原则对该子公司单独编制工作底稿
- C 工作底稿各章节之间应当有明显的分隔标识，不同章节中存在重复的文件资料，可以采用相互引征的方法
- D 工作底稿可以纸质文档、电子文档或者其他介质形式的文档留存，纸质文档工作底稿应当至少保存10年，以纸质以外的其他介质形式存在的工作底稿至少保存7年

解析:

《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》第4-13条。选项D错误，工作底稿应当至少保存20年。

正确答案:D

15. 单选题 题目ID:217657

根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，以下说法错误的是（ ）。「2016年」

- A 保荐代表人尽职调查工作日志属于保荐业务工作底稿的必备内容
- B 保荐业务工作底稿应当至少保存20年
- C 在发行人业务与技术调查部分的工作底稿中，应包括主要客户核查情况（至少前5名或根据发行人具体情况确定的主要客户）和主要供应商核查情况（至少前5名或根据发行人具体情况确定的主要供应商）

D 保荐机构从事保荐业务的记录包括会议纪要、保荐机构及其他中介机构出具的备忘录、访谈提纲及记录、对发行人进行现场尽职调查的记录和招股说明书验证等

E 保荐机构应当对招股说明书中记载的重要信息、数据以及对保荐业务或投资者作出投资决策有重大影响的内容进行验证

解析:

《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》第6条、第13条及附件内容;《证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则》附录。选项C错误,底稿是客户与供应商均应当至少前10名,信息披露至少是前5名。

正确答案:C

16. 多选题 题目ID:217638

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》,下列关于证券公司投资银行类业务内部控制组织体系的说法正确的有()。「2021年」

A 质量控制部门或团队应当与投资银行业务部门相分离

B 设置常设内核机构的,应当在公司层面单独设立 C 常设内核机构应当独立于投资银行业务条线

D 常设内核机构应当独立于质量控制部门或团队

E 证券公司应当设立内核委员会作为非常设内核机构,如有必要,可聘请适量的外部专业人士作为内核委员

解析:

选项A正确,质量控制部门或团队可以独立于投资银行业务条线设立,也可以在投资银行业务条线内部设立,但应当与投资银行业务部门相分离;选项B错误,选项C、D正确,常设内核机构可以在公司层面的内部控制部门内部设立,也可以在公司层面单独设立,但应当独立于投资银行业务条线和质量控制部门或团队;选项E正确,证券公司应当设立内核委员会作为非常设内核机构;内核委员会委员应当包括来自证券公司合规、风险管理等部门的人员;如有必要,证券公司可聘请外部专业人士作为内核委员会委员。

正确答案:A, C, D, E

17. 多选题 题目ID:217639

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》,下列关于证券公司投资银行类业务内核机构职责的说法正确的有()。「2020年」

A 介入主要业务环节、把控关键风险节点,实现公司层面对投资银行类业务风险的整体管控

B 对投资银行类业务实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪和管理

C 对投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制

D 对以公司名义对外提交、报送、出具或披露的材料和文件进行最终审批决策

E 对投资银行类业务风险进行独立研判并发表意见

解析:

《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第7条、第10-14条。A正确,内核、合规、风险管理等部门或机构为内部控制的第三道防线,应当通过介入主要业务环节、把控关键风险节点,实现公司层面对投资银行类业务风险的整体管控;B错误,选项所述是质量控制的职责;C、D正确,证券公司投资银行类业务的内核是指通过公司层面审核的形式对投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制,履行以公司名义对外

提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责；E正确，证券公司应当设立常设或非常设内核机构履行对投资银行类业务的内核审议决策职责，对投资银行类业务风险进行独立研判并发表意见。

正确答案:A, C, D, E

18. 多选题 题目ID:217643

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，下列关于投资银行类业务后续管理阶段内部控制的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 证券公司对外披露持续督导、受托管理、年度资产管理等报告等应当履行内核程序
- B 证券公司风险管理部门应当对存续期项目风险实行动态监测
- C 证券公司应当建立后续管理阶段重大风险项目关注池制度，明确入池标准、程序等内容
- D 质量控制部门或团队负责重大风险项目关注池的日常管理和维护
- E 应定期将重大风险项目关注池入池名单提交投资银行业务负责人、首席风险官和合规总监

解析：

选项A、B正确，证券公司对外披露持续督导、受托管理、年度资产管理等报告等应当履行内核程序。证券公司风险管理部门应当加强对处于后续管理阶段项目的风险进行持续风险管理，具体职责包括但不限于以下内容：（1）对存续期项目风险实行动态监测，对重大风险事件进行评估；参与对重大风险事件的处置工作；（2）牵头业务部门制订存续期项目风险排查方案，每年对存续期项目开展全面风险排查，并完成排查工作报告；选项C正确、选项D错误、选项E正确，证券公司应当建立后续管理阶段重大风险项目关注池制度，明确入池标准、程序等内容；风险管理部门负责关注池的日常管理和维护，并将入池名单定期提交投资银行业务负责人、首席风险官和合规总监。

正确答案:A, B, C, E

19. 多选题 题目ID:217644

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，下列关于投资银行业务内部控制制度保障的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 非单一从事投资银行类业务的证券公司分支机构可以开展除项目承揽等辅助活动以外的投资银行类业务
- B 分管投资银行类业务的高级管理人员不得同时管理与投资银行类业务存在或可能存在利益冲突的部门或机构
- C 对投资银行类项目负有主要管理或执行责任人员的收入递延支付年限原则上不得少于3年
- D 投资银行类业务专职内部控制人员数量不得低于投资银行类业务人员总数的1/10
- E 证券公司不得委托外部专业机构对投资银行类业务内部控制的有效性进行全面评估

解析：

《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第二十一条、第二十四条、第三十条、第三十一条、第四十三条。A错误，非单一从事投资银行类业务的证券公司分支机构不得开展除项目承揽等辅助性活动以外的投资银行类业务；B、C、D正确，法条原文规定；E错误，证券公司应当自行或委托外部专业机构对投资银行类业务内部控制的有效性进行全面评估。

正确答案:B, C, D

20. 多选题 题目ID:217645

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，下列关于证券公司投资银行类业务内部控制的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 项目立项阶段，每次参加立项审议的委员人数不得少于5人，其中来自质量控制部门的人数不得低于参会人数的1/3
- B 证券公司应该建立立项工作考核评价制度，对于兼职的立项委员，证券公司可以通过薪酬考核等方式予以奖励
- C 业务部门申请启动内核会议审议程序前，应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归案工作，并提交内核部门验收，工作底稿未验收通过的，不得启动内核会议审议程序
- D 证券公司以现场、通信、书面表决等方式对包销事宜作出决议；风险管理部应当委派代表参与包销决策过程
- E 发现项目存在合规风险隐患的，合规管理人员应当对项目进行问核，问核情况应当由问核人员和被问核人员确认，并提交内核会议

解析：

《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第四十九条、第五十条、第五十六条、第五十七条、第七十条、第七十一条。A错误，来自内部控制部门的委员人数不得低于参会委员总人数的1/3；B正确，对于兼职的立项、内核委员，证券公司可以通过薪酬考核等方式予以奖励；C错误，并提交质量控制部门或团队验收；D正确，法条原文规定；E错误，发现投资银行类项目存在合规风险隐患的，专职合规管理人员应当主动及时向合规负责人报告；如有必要，合规负责人可授权专职合规管理人员或其他合规人员开展现场合规检查。

正确答案:B, D

21. 多选题 题目ID:217646

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，下列关于证券公司投资银行类业务立项阶段内部控制的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 未经立项审议通过的投资银行类项目，证券公司不得与客户签订正式业务合同
- B 立项委员不得参与其负责或可能存在利益冲突项目的表决
- C 每次参加立项审议的委员人数不得少于7人
- D 每次参加立项审议的委员中来自内部控制部门的委员人数不得低于参会委员总人数的1/3
- E 同意立项的决议应当至少经1/2以上的参会立项委员表决通过

解析：

《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第四十七条至第四十九条。A、B正确，法条原文规定；D正确，C、E错误，每次参加立项审议的委员人数不得少于5人，其中，来自内部控制部门的委员人数不得低于参会委员总人数的1/3；同意立项的决议应当至少经2/3以上的参会立项委员表决通过。

正确答案:A, B, D

22. 多选题 题目ID:217647

保荐机构推荐企业首次公开发行股票并在主板上市，根据《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》和《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，下列关于保荐机构问核程序及要求的说法正确的有

()。「2019年」

A 保荐机构应在“发行保荐书”中详细说明问核的实施情况、问核中发现的问题

B 保荐机构履行问核程序时，应要求项目的两名签字保荐代表人誊写“关于保荐项目重要事项尽职调查情况问核表”所附承诺事项，并签字确认

C 保荐业务负责人和保荐业务部门负责人应当参加问核程序，并在“关于保荐项目重要事项尽职调查情况问核表”上签字确认

D 问核情况应当形成书面或者电子文件记录，由问核人员和被问核人员确认，并提交内核会议

解析：

《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》第三条；《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第五十八条。A错误，保荐机构应在“发行保荐工作报告”中详细说明问核的实施情况、问核中发现的问题，以及在尽职调查中对重点事项采取的核查过程、手段及方式；B正确，保荐机构履行问核程序时，应要求项目的两名签字保荐代表人填写“关于保荐项目重要事项尽职调查情况问核表”，誊写该表所附承诺事项，并签字确认；C错误，保荐业务负责人或保荐业务部门负责人应当参加问核程序，并在“问核表”上签字确认；D正确，法条原文规定

正确答案:B, D

23. 多选题 题目ID:217648

根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，下列关于内部控制防线的表述错误的有()。「2018年」

A 证券公司应当构建清晰、合理的投资银行类业务内部控制组织架构，建立分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的三道内部控制防线

B 公司质控部门为内部控制的第一道防线，应当加强对业务人员的管理，确保其规范执业

C 内核为内部控制的第二道防线，应当通过介入主要业务环节，把控关键风险节点，实现公司层面对投资银行类业务风险的整体管控

D 风险管理部门为内部控制的第三道防线，应当对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题

解析：

选项B错误，质控部门为内部控制的第二道防线，第一道防线为项目组、业务部门；选项C错误，内核、合规、风险管理等部门或机构为第三道防线，第二道防线为质量控制；选项D错误，对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题是第二道防线质量控制的职能。【补充】证券公司应当构建清晰、合理的投资银行类业务内部控制组织架构，建立分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的三道内部控制防线：（1）项目组、业务部门为内部控制的第一道防线，项目组应当诚实守信、勤勉尽责开展执业活动，业务部门应当加强对业务人员的管理，确保其规范执业；（2）质量控制为内部控制的第二道防线，应当对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题；（3）内核、合规、风险管理等部门或机构为内部控制的第三道防线，应当通过介入主要业务环节、把控关键风险节点，实现公司层面对投资银行类业务风险的整体管控。

正确答案:B, C, D

24. 多选题 题目ID:217649

关于保荐代表人问核程序，以下说法正确的有（ ）。「2015年」

- A 保荐机构应在“发行保荐书”中详细说明问核的实施情况、问核中发现的问题，以及在尽职调查中对重点事项采取的核查过程、手段及方式
- B 保荐机构履行问核程序时，应要求项目的两名签字保荐代表人填写“关于保荐项目重要事项尽职调查情况问核表”
- C 保荐业务负责人或保荐业务部门负责人应当参加问核程序，并在“问核表”上签字确认
- D “问核表”作为发行保荐工作报告的附件，在受理发行人上市申请文件时一并提交

解析：

《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》。选项A错误，保荐机构应在《发行保荐工作报告》中详细说明问核的实施情况、问核中发现的问题，以及在尽职调查中对重点事项采取的核查过程、手段及方式。

正确答案:B, C, D

25. 多选题 题目ID:217650

根据《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》，保荐机构应当对保荐项目的重要事项进行尽职调查并填写“问核表”，以下说法正确的有（ ）。「2015年」

- A 保荐机构应当核查存货的真实性，并查阅发行人存货明细表，实地抽盘大额存货
- B 对于发行人重要子公司属于污染行业的，保荐代表人实地走访发行人主要经营所在地核查生产过程中的污染情况，了解发行人环保支出及环保设施的运转情况，不应仅以主管环保部门的环保核查意见为依据
- C 关于发行人的诉讼事项，保荐代表人应亲自到法院、仲裁机构进行调查
- D 如保荐代表人独立走访存在困难，可以和其他中介机构一起共同核查，并出具联合核查意见
- E 保荐业务负责人或保荐业务部门负责人应当参加问核程序

解析：

《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》。选项A正确，为存货事项的核查方式。选项B正确，为环保情况事项的核查方式。选项C正确，为涉及诉讼、仲裁情况的核查方式。选项D错误，如果独立走访存在困难的，可以在发行人或其他中介机构的配合下进行核查，但保荐机构应当独立出具核查意见。选项E正确，保荐业务负责人或保荐业务部门负责人应当参加问核程序，并在“问核表”上签字确认。

正确答案:A, B, C, E

26. 多选题 题目ID:217658

根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，工作底稿一般应当包括的内容有（ ）。「2020年」

- A 保荐机构根据有关规定对项目进行立项、内核以及其他相关内部管理工作所形成的文件资料
- B 为证券发行上市制作、出具有关文件的会计师事务所及其签字人员，对发行人与发行上市相关的事项出具的备忘录
- C 保荐机构对发行人相关人员进行辅导所形成的文件资料
- D 反馈意见的回复、询价与配售文件以及上市申请和登记的文件

解析：

《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》第6条。

正确答案:A, B, C, D

27. 多选题 题目ID:217659

根据《证券公司投资银行类业务工作底稿电子化管理系统建设指引》，下列关于投资银行类业务工作底稿电子化管理的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 项目组可根据项目特点在基本目录基础上编制切合项目实际情况的底稿目录，对于确实不适用而删减或变更的基本目录章节，应说明原因
- B 证券公司应当为其履行过立项程序的每一个投资银行类项目建立独立的工作底稿
- C 证券公司应分别在项目立项后、内核后、申报后、终止或完成后等阶段在电子底稿系统中上传相关工作底稿
- D 投资银行类项目终止后，项目组应当在45个工作日内完成项目底稿的电子化归档工作
- E 质量控制部门或团队应当对工作底稿归档工作进行验收，归档后的工作底稿不得进行修改、替换、删除等变更操作

解析:

选项A错误，项目组可根据项目特点和监管部门反馈等情况在基本目录基础上增加编制切合项目实际情况的底稿目录；对于不适用的目录章节或要求，可选择不适用，但应说明其原因，且不能删除基本目录。选项B正确，证券公司应当为其履行过立项程序的每一个投资银行类项目建立独立的工作底稿。选项C错误，证券公司应分别在项目立项前、内核前、申报前、终止或完成后等阶段在电子底稿系统中上传相关工作底稿。选项D正确，投资银行类项目终止或完成后，项目组应当在45个工作日内完成项目底稿的电子化归档工作。选项E正确，质量控制部门或团队应当监督项目组按照相关要求完成工作底稿的整理归档，并对归档工作进行验收。归档后的工作底稿不得进行修改、替换、删除等变更操作。

正确答案:B, D, E

28. 多选题 题目ID:217660

根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，下列关于招股说明书验证工作的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 保荐机构应当对招股说明书进行验证，并在验证文件与工作底稿之间建立起索引关系
- B 保荐机构应当对招股说明书中记载的对保荐业务或投资者作出投资决策有重大影响的内容进行验证
- C 验证方法为在所需验证的文字后插入脚注，并对其进行注释
- D 招股说明书验证版本应当以电子文档形式留存于工作底稿

解析:

《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》第10条、附件。选项D错误，招股说明书验证版本的打印稿应当留存于工作底稿。

正确答案:A, B, C

29. 多选题 题目ID:217661

根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，保荐业务工作底稿一般应当包括的内容有（ ）。「2018年」

- A 保荐机构对项目进行立项、内核所形成的文件资料

- B 保荐机构对发行人相关人员进行辅导所形成的文件资料
- C 发行申请文件、反馈意见的回复，询价与配售文件以及上市申请和登记的文件
- D 保荐代表人为其保荐项目建立的尽职调查工作日志
- E 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等证券服务机构及其签字人员，对发行人与发行上市相关的事项出具的备忘录及专项意见

解析：

《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》第6条。

正确答案:A, B, C, D, E

30. 多选题 题目ID:217662

根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，工作底稿一般包含的内容有（ ）。「2017年」

- A 保荐机构立项会、内核会相关文件资料
- B 资产评估机构及其签字人员，对发行人与发行上市相关的重大或专题事项出具的备忘录及专项意见等
- C 发行询价与配售文件以及上市申请和登记的文件
- D 保荐代表人的尽职调查工作日志
- E 保荐机构对市场监督、土地、环保、海关等部门的访谈记录

解析：

全部属于。

正确答案:A, B, C, D, E

31. 多选题 题目ID:217663

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，下列关于保荐机构管理的说法正确的有（ ）。「2016年」

- A 保荐机构应当建立健全对发行上市申请文件的内部核查制度
- B 保荐机构应当建立健全对保荐代表人及其保荐业务相关人员的持续培训制度
- C 保荐机构应当建立健全工作底稿制度，为每一项目建立独立的保荐工作底稿
- D 保荐工作底稿保存期不少于7年

解析：

《保荐业务管理办法》第31条、第39-40条。A正确，保荐机构应当建立健全并执行覆盖全部保荐业务流程和全体保荐业务人员的内部控制制度，包括但不限于立项制度、质量控制制度、问核制度、内核制度、反馈意见报告制度、风险事件报告制度、合规检查制度、应急处理制度等；B正确，法条原文规定；C正确，保荐机构应当建立健全工作底稿制度，按规定建设应用工作底稿电子化管理系统；保荐机构应当为每一项目建立独立的保荐工作底稿；D错误，保荐工作底稿应当真实、准确、完整地反映保荐工作的全过程，保存期不少于20年。

正确答案:A, B, C

32. 多选题 题目ID:217664

根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，以下属于保荐业务工作底稿的有（ ）。「2015年」

- A 保荐机构根据有关规定对项目进行立项、内核以及其他相关内部控制工作所形成的文件资料
- B 保荐机构对发行人相关人员进行辅导所形成的文件资料

- C 保荐机构根据实际情况，对发行人的客户、供应商的相关人员等进行访谈的访谈记录
- D 保荐代表人为其保荐项目建立的尽职调查工作日志

解析:

《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》第6条。

正确答案:A, B, C, D